



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.006509/2019-11 (RJ2019/04665).

Data do julgamento: 10/05/2022

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusado: Armando Cesar Hess de Souza

Ementa: Responsabilidade do diretor presidente e presidente do conselho de administração da Têxtil Renauxview S.A. por ter votado e aprovado, por intermédio de sociedades por ele controladas, as suas próprias contas, em infração ao art. 115, §1º, e ao art. 134, §1º, ambos da Lei nº 6.404/1976. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condenação de **Armando Cesar Hess de Souza** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais)**, por ter infringido o disposto nos arts. 115, § 1º, e 134, §1º, da LSA.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente a advogada Barbara Reinert Krauss, representando Armando Cesar Hess de Souza

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Perlingeiro, Otto Lobo e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 24/05/2022, às 10:09, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 24/05/2022, às 13:18, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 25/05/2022, às 09:20, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 25/05/2022, às 17:24, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1498484** e o código CRC **99A75B67**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1498484** and the "Código CRC" **99A75B67**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.006509/2019-11

Reg. Col. 1791/20

Acusado: Armando Cesar Hess de Souza

Assunto: Apurar a responsabilidade do diretor presidente e presidente do conselho de administração da Têxtil Renauxview S.A. por ter votado e aprovado, por intermédio de sociedades por ele controladas, as suas próprias contas, em infração ao art. 115, §1º, e ao art. 134, §1º, ambos da Lei nº 6.404/1976.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I. OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”, “Área Técnica” ou “Acusação”), em face de Armando Cesar Hess de Souza (“Armando Hess” ou “Acusado”), por, na qualidade de diretor presidente e presidente do conselho de administração da Têxtil Renauxview S.A. (“Companhia” ou “Renauxview”), aprovar as suas próprias contas referentes ao exercício de 2017, em alegada infração ao art. 115, §1º¹, e ao art. 134, §1º², ambos da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”).

II. FATOS

2. Este PAS teve origem no Processo Administrativo (“PA”) CVM SEI nº 19957.001417/2019-37, que teve por objeto a análise de carta apresentada à CVM por acionista minoritário da Companhia (“Reclamação”) a respeito (i) da não divulgação de informações completas sobre a posição acionária do Acusado no capital social da Renauxview; e (ii) da alegada participação do Acusado na aprovação de suas próprias contas na assembleia geral ordinária de acionistas realizada em 30.04.2018 (“AGO”)³.

¹ Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.

§ 1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.

² Art. 134. Instalada a assembleia-geral, proceder-se-á, se requerida por qualquer acionista, à leitura dos documentos referidos no artigo 133 e do parecer do conselho fiscal, se houver, os quais serão submetidos pela mesa à discussão e votação. § 1º Os administradores da companhia, ou ao menos um deles, e o auditor independente, se houver, deverão estar presentes à assembleia para atender a pedidos de esclarecimentos de acionistas, mas os administradores não poderão votar, como acionistas ou procuradores, os documentos referidos neste artigo.

³ Doc. SEI 0785024, pp. 2 a 4.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

3. A propósito, o reclamante destacou que, em 09.03.2018, a Companhia divulgara fato relevante com informações sobre a venda da totalidade das ações detidas pela então controladora da Companhia – a D&D Administradora de Bens Ltda. – para a L.A. Administradora de Bens e Participações Eireli (“LA”), controlada pelo Acusado, que, à época, ocupava o cargo de diretor presidente e presidente do conselho de administração da Renauxview. Segundo denunciado, tal informação não teria sido refletida no item 13.9 do Formulário de Referência (“FRE”)⁴.

4. Além disso, dias depois, na AGO, as contas dos administradores, incluindo o Acusado, referentes ao exercício social encerrado em dezembro de 2017, foram aprovadas com o voto favorável da LA e da Breda Participações Ltda. (“Breda”), sociedade administrada pelo Acusado e por M.L.B, Diretor de Relações com Investidores (“DRI”) da Companhia.

5. Instada a se manifestar sobre a Reclamação, a administração da Companhia se manifestou, em 15.03.2019⁵, para esclarecer que:

(a) o Acusado não estava presente na AGO, o que tornava impossível a prática de qualquer ato “*em conformidade ou em desconformidade com a legislação aplicável*”;

(b) as demonstrações financeiras aprovadas em 30.04.2018 foram revisadas por auditores independentes, que emitiram parecer sem ressalvas, e tiveram a aprovação recomendada pelo conselho fiscal da Companhia;

(c) o presidente da mesa apreciou, na AGO, a possível proibição de voto aventada pelo reclamante e reconheceu que “[c]omo qualquer ato limitador de direitos, sua interpretação deveria ser restritiva e não se verificaria nesses dispositivos qualquer vedação para que a sociedade em que administrador seja sócio, por intermédio de seu representante ou procurador, exercesse seu direito de voto”;

(d) as contas teriam sido aprovadas mesmo “*se as pessoas jurídicas citadas [na Reclamação] se abstivessem de votar as contas*”, conforme demonstrado no mapa de votação apresentado pela Companhia, tratando-se, dessa forma, de discussão “*sem qualquer efeito prático*”; e

(e) a não inclusão da informação quanto à participação do Acusado na LA e na Breda se deu em razão de “*erro operacional*”, e fora divulgada no item 15 do FRE⁶.

⁴ Nos termos do Anexo 24 da Instrução CVM nº 480, de 07.12.2009, os emissores devem divulgar, no item 13.9 do FRE, informações sobre “a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão”.

⁵ Doc. SEI 0785024, pp. 12 e 13.

⁶ Nos termos do Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/2009, o item 15 do FRE trata das informações relativas a “controle e grupo econômico”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

6. Em 21.05.2019, após a análise dos esclarecimentos apresentados pela Companhia, a SEP encaminhou ofício ao Acusado para que esse se manifestasse a respeito da participação da LA e da Breda na aprovação das suas contas, à luz do previsto no art. 115, §1º, da LSA⁷.

7. Em resposta ao ofício, o Acusado informou que⁸:

(a) não estava presente na AGO;

(b) a LA e a Breda se fizeram presentes por procurador, não havendo qualquer tipo de orientação prévia ou indicação de voto para as matérias da ordem do dia;

(c) os votos da LA e da Breda não foram determinantes para o resultado da deliberação que aprovou as contas dos administradores; e

(d) foi presidente de mesa e representou a LA e a Breda na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 2019, ocasião em que a LA e a Breda se abstiveram de votar sobre a aprovação das contas dos administradores, tendo em vista a referida discussão.

8. Diante das informações e esclarecimentos obtidos, a SEP entendeu estarem presentes os “*requisitos necessários de autoria, responsabilidade e materialidade*” para propor a instauração do presente PAS em face do Acusado⁹.

III. ACUSAÇÃO

9. A SEP elaborou a peça acusatória (“Termo de Acusação” ou “TA”)¹⁰, na qual propôs, em resumo, a responsabilização do Acusado pelo descumprimento “*ao disposto nos artigos 115, §1º e 134, §1º da Lei nº 6.404/76, ao votar na aprovação das próprias contas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.04.18, por meio das acionistas [LA] e [Breda]*”.

10. Para alcançar essa conclusão, a SEP considerou que, segundo as informações constantes do FRE, por ocasião da AGO, a Renauxview apresentava o seguinte quadro de sócios:

Acionista	ON	ON (%)	PN	PN (%)	Total	Total (%)	Controlador
LA	813.847	55,87	1.000.606	35,7	1.814.453	42,6	Sim
Breda	364.669	25,04	68.194	2,43	432.863	10,16	Não
I.G.E. Ltda.	0	0	700.000	24,98	700.000	16,43	Não
I.P. Ltda.	0	0	377.281	13,46	377.821	8,86	Não
Outros	278.087	19,09	656.596	23,43	934.683	21,95	Não
Total	1.456.603	100	2.802.677	100	4.259.280	100	-

⁷ Doc. SEI 0785024, pp. 32 e 33.

⁸ Doc. SEI 0785024, pp. 39 e 40.

⁹ Doc. SEI 0785024, pp. 50 a 59.

¹⁰ Doc. SEI 0792500.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

11. Além disso, a Área Técnica apurou que (i) a totalidade das quotas de emissão da LA¹¹ e 62,5% das quotas de emissão da Breda eram detidas pelo Acusado¹²; e (ii) LA e Breda votaram com, respectivamente, 56,46% e 13,47%¹³ dos votos verificáveis na AGO, *“observando-se que as ações preferenciais tiveram direito a voto, já que a Companhia não distribuía dividendos havia mais de 3 anos”*.

12. Para a SEP, quanto à LA, por *“tratar-se de empresa individual leva à inevitável conclusão de que a vontade do [Acusado] se expressa inteiramente nas ações da Eireli”*, bem como *“reflete-se a vontade do [Acusado] nos atos da [Breda], da qual detém de 62,5%, das cotas, sendo o restante de titularidade do Sr. [M.L.B], seu subordinado direto na diretoria da Renauxview”*.

13. Diante dessas constatações e referindo-se aos fundamentos apresentados nos votos lançados pelo ex-Diretor Pablo Renteria no PAS CVM nº RJ2014/10556 (decidido em 24.10.2017) e no PAS CVM nº RJ2014/10060 (decido em 10.11.2015), a SEP concluiu que *“o [Acusado], ao votar indiretamente na aprovação das contas da Companhia (...), por meio das acionistas por ele controladas [LA] e [Breda], infringiu os artigos 115, §1º e 134, §1º da Lei nº 6.404/76”*.

14. A SEP também aduziu, em resposta aos argumentos trazidos pelo Acusado e pela Companhia durante o processo de investigação, que (i) a ausência de ressalvas por parte do conselho fiscal e dos auditores independentes da Companhia não altera ou afasta o impedimento de voto tratado neste PAS; (ii) eventual omissão do presidente da mesa da AGO quanto ao reconhecimento do impedimento de voto não exime o acionista impedido de fazer cumprir a vedação imposta por lei; (iii) o procurador tão somente representa os acionistas, permanecendo o acionista responsável pelos votos lançados ou atos praticados pelo procurador enquanto seu representante; e (iv) ainda que, matematicamente, os votos da LA e da Breda não tenham sido cruciais para a aprovação das contas do Acusado, *“o exercício de voto pelos acionistas administradores, por si só, já é suficiente para a verificação de ocorrência da infração aos arts. 115, §1º e 134, §1º da Lei nº 6.404/76”*.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE

1. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (*“PFE”*), ao examinar o TA por meio do Parecer nº 146/2019/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU¹⁴, e respectivos despachos, concluiu por sua

¹¹ Doc. SEI 0785024, p. 28.

¹² As demais quotas da Breda (37,5%) eram detidas por M.L.B., DRI da Renauxview (Doc. SEI 0785024, p. 30).

¹³ Juntas, portanto, Breda e LA representaram aproximadamente 69,9% dos votos válidos proferidos na AGO. Vale notar que as contas foram aprovadas por 93,9% dos votos válidos proferidos na AGO.

¹⁴ Doc. SEI 0802292.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

adequação aos requisitos formais constantes dos arts. 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, vigente à época¹⁵.

V. RAZÕES DE DEFESA

2. Regularmente intimado, o Acusado apresentou defesa¹⁶, alegando, em síntese, que:

(a) não havia motivo para burlar a regra de impedimento de voto, utilizando-se da Breda e da LA para aprovar as próprias contas e, com isso, eximir-se de qualquer responsabilidade, visto que as contas estavam absolutamente regulares, como reconhecido pelos auditores independentes da Companhia, que não fizeram qualquer ressalva quanto às demonstrações financeiras, e pelo conselho fiscal da Renauxview, que recomendou a sua aprovação aos acionistas;

(b) sequer tinha “*conhecimento da discussão jurídica existente sobre esse impedimento*”. Após tomar conhecimento da discussão, o Acusado participou da assembleia geral ordinária da Companhia realizada em abril de 2019 e se absteve de votar em relação à aprovação das próprias contas, o que alegou ser um sinal da boa-fé e licitude de conduta;

(c) as contas teriam sido aprovadas na AGO “*com ou sem os votos questionados no presente [PAS]*”;

(d) nos termos do voto proferido pelo ex-Diretor Gustavo Borba, no âmbito do julgamento do PAS CVM RJ 2014/10556, referido pela SEP, “*só cabe a aplicação [de] penalidades se ficarem demonstradas não só a infração da norma como também a culpabilidade do agente (...) a sancionalidade, na hipótese, pressupõe a consciência do agente e a sua intenção de usar de artil para enganar a Administração e obter vantagem indevida*”;

(e) “*a culpabilidade do acusado, ou seja, a intenção de artil para obter vantagem e a consciência da ilicitude do ato praticado são fatores fundamentais a serem analisados para a determinação quanto a instauração ou não de um processo administrativo sancionador*”. Tal intenção, segundo o Acusado, não está presente neste caso; e

(f) doutrina e jurisprudência são contrárias ao alargamento da aplicação dos arts. 115 e 134 da LSA proposta pela SEP e endossada pelo Colegiado nos precedentes citados no TA. Nesse sentido, o Acusado citou doutrina e aduziu que o Tribunal de Justiça de São Paulo já reconheceu que “*não há que se falar em vício de voto se a pessoa jurídica não foi criada às vésperas da assembleia feral e não há nenhuma evidência de fraude a lei (Ap. 184.456-1) e que a regra do parágrafo primeiro do artigo 115 não estende a proibição à pessoa jurídica e, portanto, o impedimento ali previsto não poderia ter interpretação ampliativa (Ap. 263.694-1)*”.

¹⁵ A Deliberação CVM nº 538/2008 foi revogada e substituída pela Instrução CVM (“ICVM”) nº 607/2019, de 17.06.2019, que, por sua vez, foi revogada e substituída pela Resolução CVM nº 45, de 31.08.2021.

¹⁶ Doc. SEI 0829558.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

3. Sobre o rito do julgamento, o Acusado destacou que este PAS foi instaurado ainda durante a vigência da Deliberação CVM nº 538/2008, que foi, posteriormente, revogada pela ICVM nº 607/2019, e sustentou que eventuais alterações ao procedimento previsto na Deliberação 538/2008 não “*poderão ser utilizadas de forma a prejudicar o Acusado, uma vez que normas que imponham ônus e encargos adicionais aos acusados não poderão ter efeitos retroativos*”. Para o Acusado, a ICVM 607/2019 sequer validaria a instauração deste PAS, uma vez que o art. 3º prevê que a CVM deve priorizar as investigações de natureza grave, “*sendo certo que bastaria no presente caso ter havido o envio de um Ofício de alerta*”.

4. Por fim, o Acusado argumentou que a infração aos arts. 115 e 134 da LSA não estava arrolada, à época dos fatos, na lista de infrações graves prevista na ICVM nº 491/2011, de modo que apenas as penas de multa ou advertência poderiam ser aplicadas, nos termos do art. 11 da Lei nº 6.385/1976¹⁷. O Acusado alegou, ainda, que, em caso de condenação, a pena de advertência seria a mais adequada, mas, caso o Colegiado decida pela aplicação de multa, devem ser aplicadas as atenuantes previstas nos incisos I a IV do art. 66 da ICVM 607/2019¹⁸, cada qual reduz em até 25% a pena-base a ser fixada (de modo que, caso aplicadas em conjunto todas as atenuantes, a multa seria reduzida a zero).

VI. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

5. O Acusado apresentou, em 06.09.2019, proposta de Termo de Compromisso (“TC”)¹⁹, por meio da qual, em síntese, se comprometeu (i) a não mais votar, diretamente ou por intermédio

¹⁷ Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: I - advertência; II - multa; IV - inabilitação temporária, até o máximo de 20 (vinte) anos, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários; V - suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades de que trata esta Lei; VI - inabilitação temporária, até o máximo de 20 (vinte) anos, para o exercício das atividades de que trata esta Lei; VII - proibição temporária, até o máximo de vinte anos, de praticar determinadas atividades ou operações, para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários; VIII - proibição temporária, até o máximo de dez anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades de operação no mercado de valores mobiliários. (...) § 3º As penalidades previstas nos incisos IV, V, VI, VII e VIII do caput deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores Mobiliários, ou nos casos de reincidência

¹⁸ Art. 66. São circunstâncias atenuantes: I – a confissão do ilícito ou a prestação de informações relativas à sua materialidade; II – os bons antecedentes do infrator; III – a regularização da infração; IV – a boa-fé dos acusados; e V – a adoção efetiva de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, bem como a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, avaliada por entidade pública ou privada de reconhecida especialização. (...) § 3º A penalidade de multa será reduzida em até 25% (vinte e cinco por cento) para cada atenuante verificada.

¹⁹ Doc. SEI 0835657.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de pessoa jurídica, nas deliberações que tratem da aprovação de suas próprias contas como administrador; e (ii) a “*criar mecanismos de controle para que esse compromisso seja observado mesmo que [o Acusado] não esteja presente das assembleias gerais da Renaultview*”.

6. Ao analisar a proposta, a PFE²⁰ concluiu que (i) o “*cumprimento da lei é dever de todos e, por isso, não pode figurar como cláusula idônea de um Termo de Compromisso*”; e (ii) “ *muito embora não haja a identificação de pessoa(s) prejudicada(s) em decorrência da conduta apurada nos autos do presente processo, é indubitável que esta acarreta dano ao mercado, vez que põe em xeque a própria credibilidade do sistema, passível de reparação. E, na ausência de qualquer proposta de reparação dos prejuízos causados ao mercado como um todo, flagrante o descumprimento do requisito legal previsto no inciso II do §5º do art. 11 da Lei nº 6.385/76²¹, a desautorizar, portanto, a celebração do termo de compromisso. ”*

7. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), em linha com o posicionamento da PFE concluiu, preliminarmente, que os compromissos propostos pelo Acusado em contrapartida à celebração do TC não seriam suficientes para cumprir os requisitos legal previsto no inciso II, do §5º, do art. 11 da Lei nº 6.385/1976. Nessa linha, o CTC buscou renegociar os termos do TC e sugeriu a assunção, pelo Acusado, de obrigação pecuniária.

8. O Acusado apresentou contraproposta²², na qual assumiria a obrigação de pagar contrapartida financeira no valor de R\$25.000,00, a qual foi rejeitada pelo CTC²³, que sugeriu novamente a sua revisão, e ratificada pelo Acusado²⁴.

9. Diante do insucesso das negociações, o CTC concluiu²⁵ que o “*pagamento à CVM de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não atende a finalidade de se desestimular práticas semelhantes, inerente ao instituto de que se cuida, sobretudo quando considerada a gravidade da conduta em tela, razão pela qual a celebração do ajuste nos termos apresentados pelo [Acusado] não se afigura, na visão do CTC, conveniente e oportuna*”.

²⁰ Doc. SEI 0877253.

²¹ § 5º A Comissão de Valores Mobiliários, após análise de conveniência e oportunidade, com vistas a atender ao interesse público, poderá deixar de instaurar ou suspender, em qualquer fase que preceda a tomada da decisão de primeira instância, o procedimento administrativo destinado à apuração de infração prevista nas normas legais e regulamentares cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar, se o investigado assinar termo de compromisso no qual se obrigue a: I - cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários; e II - corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos.

²² Doc. SEI 0905320.

²³ Doc. SEI 0930844.

²⁴ Doc. SEI 0941832.

²⁵ Doc. SEI 0980700.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

10. Em 05.05.2020, o Colegiado decidiu²⁶ pela rejeição da proposta de TC apresentada, acompanhando as conclusões do CTC.

VII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO

11. Na reunião do Colegiado de 05.05.2020, fui sorteada relatora deste PAS.

12. Em 14.04.2022, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM²⁷, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2022.

FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738

Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.05.09 14:20:53 -03'00'

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

²⁶ Doc. SEI 1028702.

²⁷ Doc. SEI 1481405.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.006509/2019-11

Reg. Col. 1791/20

Acusado: Armando Cesar Hess de Souza

Assunto: Apurar a responsabilidade do diretor presidente e presidente do conselho de administração da Têxtil Renauxview S.A. por ter votado e aprovado, por intermédio de sociedades por ele controladas, as suas próprias contas, em infração ao art. 115, §1º, e ao art. 134, §1º, ambos da Lei nº 6.404/1976.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SEP para apurar a responsabilidade de Armando Hess, diretor presidente e presidente do conselho de administração da Têxtil Renauxview S.A., por ter votado e aprovado, por intermédio de sociedades por ele controladas, na AGO do dia 30.04.2018, as suas próprias contas, em alegada infração aos arts. 115, §1º, e 134, §1º, ambos da LSA.

2. Como relatado, as contas dos administradores da Renauxview, incluindo o Acusado, referentes ao exercício social encerrado em dezembro de 2017, foram aprovadas com o voto favorável das acionistas LA e Breda, na referida AGO. À época, o capital social da Renauxview era assim dividido:

Acionista	ON	ON (%)	PN	PN (%)	Total	Total (%)	Controlador
LA	813.847	55,87	1.000.606	35,7	1.814.453	42,6	Sim
Breda	364.669	25,04	68.194	2,43	432.863	10,16	Não
I.G.E. Ltda.	0	0	700.000	24,98	700.000	16,43	Não
I.P. Ltda.	0	0	377.281	13,46	377.821	8,86	Não
Outros	278.087	19,09	656.596	23,43	934.683	21,95	Não
Total	1.456.603	100	2.802.677	100	4.259.280	100	-

3. Segundo as informações constantes do mapa de votação disponibilizado pela Companhia, os acionistas presentes na AGO votaram, em relação à tomada das contas dos administradores e ao exame e à aprovação das demonstrações financeiras da Renauxview relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017 e respectivo parecer dos auditores independentes, da seguinte forma²:

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² Doc. SEI 0792433.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Acionista	Quantidade de Votos	Deliberação
LA	1.814.453	Aprovar
Breda	432.863	Aprovar
I.G.E. Ltda.	700.000	Aprovar
Outros	70.041	Aprovar
	174.222	Rejeitar
	21.925	Abster-se
Total	3.017.357	Aprovar
	174.222	Rejeitar
	21.925	Abster-se

4. Consoante apurado pela SEP, a totalidade das quotas de emissão da LA³ e 62,5% das quotas de emissão da Breda eram detidas pelo Acusado⁴⁻⁵. Para a Área Técnica, (i) quanto à LA, o fato de “tratar-se de empresa individual leva à inevitável conclusão de que a vontade do [Acusado] se expressa inteiramente nas ações da [LA]”; e (ii) similarmente, como 62,5%, das quotas emitidas pela Breda eram de titularidade do Acusado e o restante das quotas eram de titularidade de M.L.B, “seu subordinado direto na diretoria da Renauxview”, dever-se-ia concluir que também “reflete-se a vontade do [Acusado] nos atos da [Breda]”.

5. Em razão dessas constatações, a SEP propôs a responsabilização do Acusado, pois teria feito prevalecer a sua vontade “ao votar indiretamente na aprovação das contas da Companhia (...) por meio das acionistas por ele controladas”, em desacordo com o previsto no art. 115, §1º, e no art. 134, §1º, ambos da LSA.

6. Regularmente intimado, o Acusado apresentou defesa refutando as conclusões da SEP quanto à aplicação dos arts. 115, §1º, e 134, §1º, da LSA, às sociedades controladas por administrador impedido de votar. Arguiu que, embora a posição da SEP já tenha sido referendada pelo Colegiado da CVM em precedentes⁶, posicionamento contrário também pôde ser encontrado na jurisprudência dos tribunais e na doutrina especializada, não sendo, assim, matéria pacificada.

7. A defesa asseverou, ainda, que o Acusado não tinha conhecimento do potencial impedimento das sociedades por ele controladas e que não haveria qualquer motivo para violar a lei, uma vez que as contas tinham sido analisadas pelos auditores independentes e pelo conselho fiscal da Companhia e nenhuma irregularidade foi apontada. O Acusado também alegou que, mesmo se não tivessem sido computados os votos proferidos por LA e Breda, as contas teriam

³ Doc. SEI 0785024, p. 28.

⁴ Note-se que 37,5% das cotas eram detidas por M.L.B., diretor de Relações com Investidores da Renauxview (Doc. SEI 0785024, p. 30).

⁵ As ações preferenciais emitidas pela Companhia tiveram direito a voto reconhecido em razão da não distribuição de dividendos por período superior a 3 (três) exercícios sociais.

⁶ O Acusado fez referência ao PAS CVM nº RJ2014/10556, j. em 24.10.2017, e ao PAS CVM nº RJ2014/10060 (j. em 10.11.2015), ambos relatados pelo ex-Diretor Pablo Renteria, que também haviam sido mencionados no TA.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

sido aprovadas pela maioria dos votos lançados pelos acionistas presentes e desimpedidos, o que demonstraria a ausência qualquer tipo de prejuízo à Companhia e seus acionistas.

8. Por fim, o Acusado sustentou que, em caso de condenação, diante das referidas circunstâncias e em vista do à época previsto na ICVM 607/2019 (atualmente refletido no art. 63⁷ da Resolução CVM nº 45/2021), a pena mais adequada e razoável seria a de advertência e que, na hipótese de aplicação de multa, deveriam ser consideradas as atenuantes previstas na ICVM 607/2019 (igualmente refletidas no art. 66⁸ da Resolução CVM nº 45/2021).

II. MÉRITO

9. Como relatado, a SEP imputou ao Acusado infração ao disposto nos arts. 115, §1º, e 134, §1º, da LSA, que proíbem a participação do acionista-administrador na deliberação que tratar da aprovação das suas próprias contas, em textual:

Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.

§ 1º o acionista **não poderá votar** nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e **à aprovação de suas contas como administrador**, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia. (grifos adotados)

Art. 134. Instalada a assembleia-geral, proceder-se-á, se requerida por qualquer acionista, à leitura dos documentos referidos no artigo 133 e do parecer do conselho fiscal, se houver, os quais serão submetidos pela mesa à discussão e votação.

§ 1º Os administradores da companhia, ou ao menos um deles, e o auditor independente, se houver, deverão estar presentes à assembleia para atender a pedidos de esclarecimentos de acionistas, mas **os administradores não poderão votar, como acionistas ou procuradores, os documentos referidos neste artigo**. (grifos adotados)

10. É incontroverso que o Acusado ocupava, à época, o cargo de diretor presidente e de presidente do conselho de administração da Renauxview. Da mesma forma, a Acusação e o Acusado não disputam o fato (portanto, incontroverso) de que Armando Hess era o único sócio da

⁷ Art. 63. Na fixação da pena-base, o Colegiado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a capacidade econômica do infrator e os motivos que justifiquem a imposição da penalidade

⁸ Art. 66. São circunstâncias atenuantes: I – a confissão do ilícito ou a prestação de informações relativas à sua materialidade; II – os bons antecedentes do infrator; III – a regularização da infração; IV – a boa-fé dos acusados; e V – a adoção efetiva de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, bem como a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, avaliada por entidade pública ou privada de reconhecida especialização. (...)

§ 3º A penalidade de multa será reduzida em até 25% (vinte e cinco por cento) para cada atenuante verificada.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

LA e o controlador da Breda e que ambas sociedades se fizeram presentes na AGO e votaram favoravelmente à aprovação das contas do Acusado.

11. A discussão objeto deste PAS é, na verdade, sobre a interpretação dos arts. 115, §1º, e 134, §1º, da LSA, mais precisamente sobre a possibilidade de “ampliar” o alcance da restrição prevista nestes dispositivos às pessoas jurídicas controladas pelo administrador impedido de votar.

12. Como apontado pela SEP e reconhecido pelo Acusado, a CVM⁹ têm adotado o entendimento de que a vedação imposta aos administradores nos artigos supracitados deve atingir também o acionista não administrador quando não for possível dissociar a sua vontade, como acionista, da influência do acionista-administrador impedido de deliberar sobre as próprias contas.

13. Foi nesse sentido, aliás, que me posicionei no PAS CVM nº RJ2018/2150, em que o Colegiado avaliou se o impedimento de voto em comento alcançava os usufrutuários de ações cujo nu-proprietário figurava como administrador da companhia, bem como no PAS CVM SEI nº 19957.003922/2020-50, em que votei no sentido de reconhecer o impedimento de voto de sociedades controladas pelos administradores impedidos de deliberar sobre as próprias contas.

14. Este posicionamento, como bem explanado pelo ex-Diretor Pablo Renteria no PAS CVM nº RJ2014/10556, não se traduz na extensão indevida da vedação legal, mas sim na preservação do objetivo final da norma:

53. Sendo assim, se a lei proíbe o acionista-administrador de exercer o voto em relação a determinadas matérias, **parece-me forçoso reconhecer que ele não pode fazê-lo diretamente ou indiretamente por intermédio de sociedade sob sua completa influência. Afinal, se a norma procura afastar da deliberação a vontade do administrador, não é lógico nem razoável admitir que essa vontade se manifeste por meio diverso, mas com a mesma efetividade.**

54. O argumento de que se estaria, desse modo, interpretando extensivamente uma regra restritiva de direito não me parece decisivo, porque, como se sabe, a atividade hermenêutica deve pautar-se, prioritariamente, nos fins e nos valores a que se orienta a norma jurídica. **Se é verdade, como visto, que a hipótese legal de impedimento de voto tem por finalidade assegurar a higidez do processo de deliberação social, é certo, por conseguinte, que deve ser reconhecida à norma a amplitude necessária à realização de sua finalidade.** Interpretada de outro modo, a regra legal restaria amesquinhada, desprovida de sentido e utilidade prática. (grifos adotados)

15. Essa vedação, porém, não deve ser estendida automaticamente, sempre que o administrador figurar no quadro de sócios de um dos acionistas da companhia, cabendo analisar,

⁹ Vide, além dos já citados PAS CVM nº RJ2014/10060 e PAS CVM nº RJ2014/10556, o PAS CVM nº RJ2018/2150, Diretor Relator Henrique Machado, j. em 23.06.2020; e, mais recentemente, o PAS CVM SEI nº 19957.003922/2020-50, de minha relatoria, j. em 26.04.2022.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

caso a caso, a governança que rege a formação da vontade do acionista¹⁰⁻¹¹.

16. A propósito, concordo com a análise feita pela Área Técnica a respeito da formação da vontade da LA. Afinal, a totalidade das quotas emitidas por esta sociedade e, por conseguinte, o poder de efetivamente controlar e orientar os seus negócios, era detida pelo Acusado que, portanto, estava em condições de externar sua vontade por meio da manifestada pela LA na AGO.

17. Quanto à Breda, cujo controle era exercido pelo Acusado, a questão é, em certa medida, diferente, pois havia participação minoritária detida por M.L.B., também diretor da Companhia.

18. Para a SEP, o fato de o Acusado ser diretor presidente e, portanto, o superior hierárquico de M.L.B na estrutura corporativa da Renauxview, seria suficiente para demonstrar que a vontade do Acusado nortearia as decisões e votos proferidos pela Breda. Não cabe, entretanto, assumir automaticamente tal situação como se fora uma presunção. A meu ver, o fato de encontrar-se hierarquicamente “subordinado” não é suficiente para concluir que a vontade de M.L.B seria sempre servil à vontade do Acusado.

19. De todo modo, embora não concorde com esse aspecto da abordagem feita pela SEP, acompanho a conclusão de que a Breda estava impedida de votar na deliberação que aprovou as referidas contas dos administradores. Observo que, nos termos do arts. 115, §1º, e 134, §1º, da LSA, todos os administradores estariam impedidos de votar na deliberação de aprovação das próprias contas, e isso incluía também M.L.B. Assim, tanto controlador quanto minoritário na Breda estavam impedidos de votar na AGO.

20. Ademais, não encontro nos autos quaisquer elementos que indiquem que a formação da vontade política da LA e da Breda não foi determinada por seus controladores. Concluo, portanto, que a vedação prevista nos arts. 115, §1º, e 134, §1º, da LSA, as alcança e concordo com a SEP que o Acusado agiu de forma irregular.

21. Não me convence o argumento de que, porque se possa considerar não haver ainda posicionamento pacífico no âmbito dos tribunais e da doutrina especializada, haveria incerteza quanto à proibição do voto proferido por tais sociedades, o que justificaria a absolvição do

¹⁰ Nesse sentido, ressaltei, no julgamento do PAS CVM nº RJ2018/2150, a importância de avaliar, no caso concreto, se resta “configurada simulação por utilização de interposta pessoa ou veículo ou de estrutura ou instituto jurídico em desvio de finalidade e fraude a lei, pois, em tais situações, o que se vê é que, em essência, a vontade manifestada no voto deriva daquele que se encontraria impedido, caso pretendesse exercer diretamente o direito de voto”.

¹¹ Também nessa linha: “Deste modo, considero a análise dos elementos fáticos do caso concreto fundamental para se definir a extensão art. 134, § 1º, da Lei nº 6.404/1976, sob pena de se frustrar a eficácia de um comando legal concebido sob a premissa de que somente tal exame casuístico permitiria se enxergar além das zonas cinzentas que existem entre as situações consideradas lícitas e aquelas que não se coadunam com o sistema da lei societária.” (PAS CVM nº RJ2018/2150, Presidente Marcelo Barbosa, j. em 23.06.2020).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Acusado. Afinal, o “erro, para excluir a culpabilidade, deve ser escusável”¹², não o sendo neste caso, visto que já existiam precedentes da CVM (todos no mesmo sentido) em que tal prática havia sido reputada como irregular¹³.

22. Além disso, embora reconheça que as contas do Acusado teriam sido aprovadas mesmo sem a participação da LA e da Breda (conforme se depreende da análise do mapa de votação trazido aos autos) e que não foram apontadas, a princípio, quaisquer irregularidades nas contas apresentadas, entendo que tais circunstâncias não afastam a ilegalidade da conduta do Acusado.

23. À CVM compete fiscalizar o fiel cumprimento do ordenamento jurídico estabelecido pela LSA e pelas normas editadas pela Autarquia, estando autorizada, nos termos da Lei nº 6.385/1976¹⁴, a apurar e punir eventuais atos ilegais praticados pelos participantes do mercado¹⁵.

24. Dessa forma, em caso de violação de norma de conduta inserida na alçada de atuação da CVM, tal como a regra que impede administradores de votar ou atuar em conflito de interesses, caberá à CVM apurar e punir os infratores, ainda que tais violações não tenham causado danos diretos a outros participantes do mercado.¹⁶

25. Assim, por entender que o Acusado violou, por meio da LA e da Breda, o impedimento previsto em lei e que tal conduta configura a prática de ato ilegal¹⁷, voto pela condenação do

¹² PAS CVM nº RJ 2014/10556, voto do Diretor Gustavo Gonzalez.

¹³ Nesse sentido, cumpre citar o art. 21 do Código Penal, de onde se extrai o conceito de “erro sobre a ilicitude do fato”, aventado pelo Acusado no presente caso, que prevê que o “**desconhecimento da lei é inescusável**. O erro sobre a ilicitude do fato, **se inevitável**, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço”. Sendo considerado evitável, nos termos do § único do mencionado dispositivo “o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, **quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência**”. (grifos aditados).

¹⁴ Art. 8º Compete à Comissão de Valores Mobiliários: (...) III - fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, de que trata o Art. 1º, bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos valores nele negociados; (...) V - fiscalizar e inspecionar as companhias abertas dada prioridade às que não apresentem lucro em balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório Art. 9º. A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2º do art. 15, poderá: (...) V apurar, mediante processo administrativo, **atos ilegais** e práticas não equitativas de administradores, membros do conselho fiscal e **acionistas de companhias abertas**, dos intermediários e dos demais participantes do mercado

¹⁵ “O eventual descumprimento das normas de sua esfera de competência, apurado em virtude de denúncias recebidas ou mesmo em razão do seu regular exercício de fiscalização, poderá resultar na instauração de processos administrativos de natureza sancionatória” (VERZOLA, Antônio Carlos. *Processos Sancionadores nos Mercados Financeiros e de Capitais – BACEN e CVM*. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 108)

¹⁶ “É por cenários como esse que a Lei Societária, buscando proteger a integridade da companhia, requer que o administrador não intervenha nos contratos em que estiver em conflito de interesses, não bastando observar a posteriori a não ocorrência de dano” (PAS CVM nº RJ2011/14269, Diretora Relatora Ana Dolores, j. em 26.03.2013).

¹⁷ “Considerando que não há como o acionista separar, no ato de exercício de seu direito de voto, os dois papéis que desempenham a lei prevê que, por definição, o acionista está em conflito formal e, portanto, proibido de votar na deliberação acerca das próprias contas. É, assim como nos casos anteriores, hipótese de voto ilegal, contrário à proibição legal e, portanto, nulo de pleno direito. Mais uma vez, não importa o conteúdo do voto ou mesmo a intenção do acionista”. (REGO, Marcelo Lamy. *Direito das Companhias*. Org. LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. 2ªed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 302).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Acusado pela infração aos arts. 115, §1º, e 134, §1º, da LSA.

III. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

26. Pelo exposto, concluo que o Acusado deve ser responsabilizado por ter votado e aprovado as suas contas referentes a 2017, em infração ao art. 115, §1º, e ao art. 134, §1º, ambos da LSA.

27. Em relação às penalidades a serem aplicadas, destaco que os fatos objeto deste PAS ocorreram após a entrada em vigor da Lei nº 13.506/2017, que alterou a Lei nº 6.385/1976, de forma que os valores máximos previstos na lei podem ser aplicados, seguindo os parâmetros trazidos pela ICVM nº 607/2019, atualmente dispostos na Resolução CVM nº 45/2021.

28. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade¹⁸, bem como as características do caso concreto e o porte da Companhia envolvida, proponho a fixação da **pena-base** em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para a infração ao disposto nos arts. 115, § 1º, e 134, §1º, da LSA.

29. Neste caso, considero como circunstâncias atenuantes, em linha com disposto no art. 66 da Resolução CVM nº 45/2021, (i) a constatação de que as contas dos administradores da Renauxview teriam sido aprovadas na AGO mesmo sem a participação da LA e da Breda; e (ii) o fato de não terem sido apontadas quaisquer irregularidades nas contas do exercício findo em 31.12.2017¹⁹. Para fins de dosimetria, adoto o percentual de redução de 15% com relação a cada uma das atenuantes.

30. Nesses termos, sopesando as circunstâncias acima indicadas, voto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/1976, pela condenação de **Armando Cesar Hess de Souza** à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), por ter infringido o disposto nos arts. 115, § 1º, e 134, §1º, da LSA.

É como voto.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022.

FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.05.10 15:39:26 -03'00'

Flávia Sant'Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

¹⁸ Para fins de fixação da pena, a violação do art. 115 da LSA não foi considerada “infração grave” nos termos da regulamentação, em virtude do previsto na ICVM nº 491, de 20.02.2011, vigente à época dos fatos.

¹⁹ O Acusado requereu, em sua defesa, a aplicação das atenuantes previstas nos incisos I (confissão do ilícito ou a prestação de informações), II (bons antecedentes) e III (regularização da infração) do art. 66 da Resolução CVM nº 45/2021. Entendo, porém, que tais atenuantes não devem ser consideradas, uma vez que (i) o Acusado não admitiu ter praticado ilícito, mas apenas aduziu não ter tido conhecimento da ilicitude da sua conduta; (ii) o Acusado foi condenado no PAS CVM nº RJ2007/14044 (cuja decisão foi mantida pelo CRSFN, conforme Acórdão 10992/12, j. em 13.08.2012) e no PAS CVM nº RJ2009/01365 14044 (cuja decisão foi mantida pelo CRSFN, conforme Acórdão 11268/14, j. em 13.05.2014); e (iii) não foi promovida nova AGO em relação à aprovação das contas referentes ao exercício findo em 2017, de modo que a deliberação viciada pelo voto indireto do Acusado prevaleceu.